

ORIGINAL

RECIBIDO SEP 23 '26 PM 2:52
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma} Asamblea
Legislativa

4^{ta} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. de la C. 896

INFORME NEGATIVO

23 de septiembre de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado de Puerto Rico, previo estudio, análisis y consideración del Proyecto de la Cámara 896, recomienda a este Alto Cuerpo Legislativo, la no aprobación de la medida.

ALCANCE DE LA MEDIDA

MPA
El Proyecto de la Cámara 896 tiene como objetivo enmendar el Artículo 57 (d) del "Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011"; enmendar el subtítulo (a), para añadir un nuevo inciso (36), y reenumerar los subsiguientes, de la Sección 1031.02 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico" a los fines de eximir a los integrantes del Cuerpo de Oficiales de Custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación de tributación por las partidas de ingreso devengadas por concepto de horas extras trabajadas; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCION

El P. de la C. 896 propone enmendar el Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011 y el Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico, con el propósito de eximir de tributación las horas extras trabajadas por los integrantes del Cuerpo de Oficiales de Custodia. La Exposición de Motivos fundamenta la medida en la naturaleza esencial de sus funciones en el sistema; mencionan a los Oficiales Correccionales y los Oficiales de Servicios Juveniles que componen el cuerpo de

Oficiales de Custodia del departamento y la intención de equiparar este beneficio con el previamente concedido a miembros de la Policía de Puerto Rico y de los Policías municipales.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA evaluó el P. de la C. 896 a la luz de los memoriales recibidos y de la información presentada en la vista pública realizada el 25 de febrero de 2026 a las 9:39 a. m. en el Salón de Audiencias Miguel García Méndez. La medida persigue establecer una exención contributiva sobre las horas extras trabajadas por los miembros del Cuerpo de Oficiales de Custodia; no obstante, corresponde analizar su impacto fiscal y presupuestario.

Las agencias convocadas a la vista pública fueron las siguientes: Departamento de Hacienda, Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y la Oficina para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH).

mpa Comparecieron a la vista las siguientes agencias: Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

Se excusaron: Departamento de Hacienda, la Oficina para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH), el secretario de Corrección y Rehabilitación, el Sr. Francisco A. Quiñones, quien envió representación en su carácter oficial. La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) no compareció; sin embargo, remitió por correo electrónico memorial explicativo, el cual forma parte del expediente y recoge su posición en torno a la medida. A continuación, se expone la posición de estas agencias, las que asistieron y las excusadas con memoriales explicativos, sobre la medida.

DEPARTAMENTO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (DCR)

En la vista pública celebrada el 25 de febrero de 2026, compareció el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), representado por el Sr. Julio Ortiz Álvarez, secretario Auxiliar de Presupuesto y Finanzas y el Sr. Luis E. Benítez Hernández, Director de Presupuesto. Durante su ponencia, expresaron el respaldo del Departamento a la medida y favorecieron la exención contributiva sobre el ingreso devengado por concepto de horas trabajadas por los miembros del Cuerpo de Oficiales de Custodia. Destacaron que estos funcionarios desempeñan funciones esenciales y de alto riesgo dentro del sistema correccional, seguridad y mantenimiento del orden institucional.

Mediante memorial explicativo suscrito por el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Lic. Francisco A. Quiñones Rivera, indicó que los oficiales de custodia, aunque ejercen facultades y responsabilidades similares al de los agentes del orden público, no gozan del beneficio contributivo otorgado a la Policía de Puerto Rico y a los policías municipales. Asimismo, señaló que, por necesidad de servicio, se hace necesario que los oficiales tengan que trabajar horas en exceso a su jornada laboral para así cumplir con la responsabilidad de custodiar a los miembros de la población correccional, conservar el orden, la disciplina en las instituciones correccionales y en los centros de detención, entre otras. El pago por concepto de horas extras se remunera a razón de tiempo y medio (1.5). Esta compensación adicional, no está exenta de tributación. Sin embargo, recomendó recabar la evaluación de las agencias con competencia fiscal, tales como el Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Fiscal de Puerto Rico.

OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO (OGP)

MPA En la vista pública celebrada el 25 de febrero de 2026, compareció la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), representada por la Lic. Carmen Guillén González, Asesora legal, y el Sr. Osvaldo Guzmán López, Especialista de Presupuesto Gubernamental. Durante su ponencia indicaron que la medida conlleva un impacto fiscal de trescientos treinta mil cuarenta y dos dólares con setenta centavos (\$330,042.7) para el año en curso, datos ofrecidos por la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL). Asimismo, plantearon la necesidad de que el Departamento de Corrección evalúen alternativas administrativas, como el reclutamiento de personal adicional para reducir la dependencia en el pago de horas extras y el desgaste del personal.

La licenciada señaló que reconocen el muy loable fin que busca la medida, no obstante, la administración debe mantener un presupuesto balanceado que permitan implantar reformas estructurales e incrementen recaudos y una gestión fiscal responsable. El pago de horas extras, no debe ser el norte, tomando en consideración el desgaste del personal; además la posibilidad de quedarse sin fondos y no cumplir con lo presupuestado.

A tal efecto, recomendó en buscar una fuente de repago, y a ser cautelosos en cumplir con un presupuesto balanceado, para luego no ir en retroceso. Mencionó que, por primera vez, han logrado un presupuesto balanceado certificado por JSAF, acompañado de una reducción real y sostenida del gasto público sin afectar los servicios esenciales.

Mediante memorial explicativo suscrito por el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) el Sr. Orlando C. Rivera Berríos, hace énfasis en la importancia de recordar que, de aprobarse la medida en cuestión, bajo PROMESA se deben proveer mecanismos alternos de ingresos para cubrir los fondos que se dejarían de percibir. Ello, a fin de cumplir con el antes mencionado Principio de Neutralidad Fiscal requerido en el Plan Fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal. Por todo lo anterior, la OGP indicó que en esta etapa no resulta fiscalmente prudente, ya que la propuesta implica reducción en recaudos del Fondo General. Además, recalcan que tanto la rama ejecutiva como la legislativa está inmersa en análisis puntuales contributivos bajo el proceso de la reforma contributiva, por lo que es prudente permitir el espacio para el análisis que se estará llevando al presente antes de continuar con análisis de sectores específicos. Por consiguiente, no recomiendan el P. de la C. 896 por las razones antes discutidas.

DEPARTAMENTO DE HACIENDA

nura Mediante memorial explicativo el secretario de Hacienda el Sr. Ángel Pantoja indicó que reconocen la importancia de las funciones que desempeñan los integrantes del Cuerpo de Oficiales de Custodia; no obstante, advirtió que la exención contributiva propuesta implicaría una erosión de la base contributiva. Puntualizó que, conforme al informe publicado por la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, la medida conlleva un impacto fiscal estimado en \$330,042.70 anuales para los años fiscales 2026 al 2030. Además, señaló que toda legislación con impacto al erario debe cumplir con las disposiciones del Presupuesto vigente y con el Plan Fiscal certificado, particularmente con el principio de neutralidad fiscal. En ese contexto, sugirió que la discusión de la medida se evalúe dentro del marco de la reforma contributiva actualmente bajo consideración.

AUTORIDAD DE ASESORÍA FINANCIERA Y AGENCIA FISCAL DE PUERTO RICO (AAFAF)

El director de Asuntos Intergubernamentales y Asesor Ejecutivo Senior de la (AAFAF) el Lic. Luis R. Rivera Cruz, en memorial explicativo señaló que la medida tiene implicaciones fiscales que deben evaluarse conforme al Plan Fiscal certificado y al Principio de Neutralidad Fiscal. Indicó que, según el informe de la OPAL, el P. de la C. 896 conlleva un impacto estimado de \$330,042.7 para el año fiscal en curso.

La AAFAF expresó que toda legislación con efecto en los ingresos del Gobierno debe identificar mecanismos que compensen la reducción en recaudos y garantizar su consistencia con el Presupuesto balanceado. Asimismo, indicó que la medida debe considerarse dentro del contexto de la reforma contributiva en la evaluación y que aun existen interrogantes fiscales y presupuestarias que requieren análisis adicional.

Reconocen que la medida persigue fines legítimos y busca hacer justicia a servidores públicos que enfrentan riesgos reales, sin embargo, su aprobación debe evaluarse con cautela. Es indispensable que se considere dentro de una política pública y fiscal responsable que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas.

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS (OATRH)

El director de la OATRH, Lic. Facundo Di Mauro Vázquez, envió comunicación a la Comisión donde indicó que su oficina tiene el interés en colaborar con la Asamblea Legislativa en todo lo relacionado a la administración de los recursos humanos en el Servicio Público, sin embargo, en esta ocasión no será posible contribuir a la discusión de la medida antes mencionada. Ello obedece a que la medida no guarda relación con las funciones y facultades que les delega la Ley Habilitadora, la Ley 8-2017, según enmendada y conocida como "Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico".

OFICINA DE PRESUPUESTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA (OPAL)

El Informe 2026-205, que rindió la OPAL, estimó el efecto fiscal del Proyecto de la Cámara 896 (P. de la C. 896) el cual promueve eximir del pago de contribución sobre ingresos la remuneración devengada por horas extras del Cuerpo de Oficiales de Custodia. Señalan que de aprobarse el Proyecto de la Cámara 896, contiene un impacto fiscal de \$330,042.70 anuales. Este monto representa el desenlace de un análisis neto en el que, por un lado, estimaron la pérdida de ingresos gubernamentales provenientes de la exención contributiva y por otro, los recaudos fiscales potenciales por concepto de Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU).

Dicho estimado responde al costo asociado a eximir del pago de contribuciones sobre ingresos la remuneración devengada por concepto de horas extras trabajadas por los integrantes del Cuerpo de Oficiales de Custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Basado en información provista por el DCR a la OPAL, se estimó que el Salario mensual promedio del Cuerpo de Oficiales de Custodia equivale a \$2,736 (\$32,836 al año).

Tabla 4: Efecto Fiscal del P. de la C. 896

Año fiscal	Efecto fiscal
2026	\$330,042.7
2027	\$330,042.7
2028	\$330,042.7
2029	\$330,042.7
2030	\$330,042.7

Fuente: Elaborado por la OPAL a base de sus estimados.

Según el presupuesto certificado por la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF) para el año fiscal 2026, el DCR cuenta con la asignación de \$464.6 millones, de los cuales el 95% provienen del Fondo General. Se recupera que la partida de "Nómina y costos relacionados" asciende a poco más de \$25.8 millones, con \$11 millones destinados al pago de horas extras. La OPAL puntualizó, que conforme la ley PROMESA, la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF) maneja el control del gasto a través de la aprobación de planes fiscales y de presupuestos certificados. En esa línea, el Presupuesto Certificado del Gobierno de Puerto Rico requiere que toda partida de fondos a ser utilizada este presupuestada y asignada. Así, cualquier petición de reprogramación de fondos asignados debe ser consistente con el lenguaje de control presupuestario (contenido actualmente en la Sección 11 del Presupuesto Certificado) o debe contemplarse expresamente en el próximo presupuesto que se certifique en su día.

**EXPRESIONES FINALES DE LA SENADORA, HON. MIGDALIA PADILLA
ALVELO, AL CONCLUIR LA VISTA**

MDA Durante la vista pública, la Hon. Migdalia Padilla Alvelo, senadora que presidió los trabajos formuló diversas preguntas a los representantes del Departamento de Corrección relacionadas principalmente con el posible efecto fiscal de la medida, el impacto en el reclutamiento de personal, el pago de horas extras durante el año 2025, la existencia de algún tope en dichas horas, el salario base de los oficiales de custodia y el número mínimo de oficiales requeridos por áreas operacionales. Las interrogantes fueron atendidas por los deponentes, quienes ofrecieron las aclaraciones correspondientes e indicaron, entre otros aspectos, que la agencia cuenta con una academia con capacidad para aproximadamente ciento ochenta (180) oficiales. Asimismo, la senadora requirió información adicional relacionada con el total pagado en horas extras durante el año 2025, estimados del ingreso percibido por oficiales bajo ese concepto y otros datos operacionales, concediendo un término para que el Departamento remita dicha información a la Comisión.

Como parte de sus expresiones finales, la senadora señaló que, aunque reconoce la importancia de atender las necesidades de los oficiales de custodia, la medida no puede trastocar el Fondo General, el cual se encuentra comprometido conforme al plan fiscal vigente. Indicó, además, que procurará identificar alternativas que permitan hacer justicia a estos servidores públicos, sugiriendo la elaboración de una propuesta más estructurada que incorpore datos adicionales en su exposición de motivos y que pueda presentarse ante la Junta de Supervisión Fiscal, particularmente en lo relacionado con el reclutamiento de personal y las necesidades operacionales del sistema correccional.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 1.007 de la Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como el Código Municipal de Puerto Rico, esta Comisión deja constancia de que, al no recomendar la aprobación del P. de la C. 896, no procede emitir una certificación afirmativa sobre la ausencia de impacto fiscal para los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

La Comisión tiene la responsabilidad de evaluar cuidadosamente cada medida que se nos presenta a su consideración, procurando la justicia y el bienestar de los ciudadanos. No obstante, resulta igualmente necesario mantener el enfoque en el plan fiscal de Gobierno, actuando con prudencia en la formulación de conclusiones y decisiones.

La Comisión de Hacienda, previo estudio y análisis de la medida tras evaluar los memoriales y ponencias presentadas por las agencias comparecientes, observó que las mismas no favorecen la aprobación del proyecto. De igual forma, se desprende de dichos análisis que la medida podría tener implicaciones sobre el Fondo General, el cual se encuentra comprometido conforme el plan fiscal vigente. En consideración de lo anterior, esta comisión no recomienda la aprobación de la medida.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, no recomienda la aprobación el Proyecto de la Cámara 896.

Respetuosamente sometido,


Hon. Migdalia Padilla Alvelo
Presidenta

Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA